

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7718/2538

นายชวน สัยละมัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2522 มาตรา 4 วรรค2

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2522ข้อ 4 วรรค 2 ระบุว่า "ในการประชุมพิจารณากลับกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษามาชี้แจงข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการกลับกรอง ฯ ด้วย" นั้น มีความหมายว่า ในวันที่คณะกรรมการกลับกรองข้อเสนอและเค้าโครง วิทยานิพนธ์ ประชุมพิจารณากลับกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาผู้ใด นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมาเพื่อชี้แจงข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของตนต่อคณะกรรมการกลับกรอง ฯ ในกรณีที่คณะกรรมการกลับกรอง ฯ มีข้อที่จะ สอบถามเท่านั้น แต่หากไม่มีข้อจะสอบถาม นักศึกษาผู้นั้นไม่จำเป็นต้องชี้แจง กรณี ตามระเบียบดังกล่าวจึงมิใช่ข้อบังคับว่า คณะกรรมการกลับกรอง ฯ จะต้องให้ นักศึกษาชี้แจงข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของตนต่อคณะกรรมการกลับกรอง ฯ เสมอไป

การจะนัดคณะกรรมการกลับกรองข้อเสนอและเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะต้อง พิจารณาวินและเวลาที่คณะกรรมการดังกล่าวแต่ละคนจะมีวันว่างพอที่จะมาร่วม ประชุมด้วย และการไม่มาประชุมของจำเลยที่ 5 เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นที่จำเลยที่ 1มิได้แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นประธานกรรมการกลับกรอง ฯ แทนจำเลยที่ 5 กรณี

อาจเป็นเรื่องกะทันหันไม่ทราบว่าจะมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาได้ และตามคำฟ้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งเก้ามีเจตนาจะกลั่นแกล้งโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งเก้าเป็นการใช้สิทธิซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นการละเมิดต่อโจทก์

คำขอท้ายฟ้องของโจทก์นอกจากจะเป็นคำขอให้โจทก์ได้รับสิทธิพิเศษผิดไปจากนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโททั่วไปแล้ว ยังเป็นคำขอที่อยู่นอกเหนือข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาโท พ.ศ. 2520 ข้อ 6 และนอกเหนือระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2522 ข้อ 4 อีกด้วย จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปบังคับให้โจทก์ได้

คำขอท้ายฟ้องของโจทก์นอกจากจะเป็นคำขอให้โจทก์ได้รับสิทธิพิเศษผิดไปจากนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโททั่วไปแล้ว ยังเป็นคำขอที่อยู่นอกเหนือข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาโท พ.ศ. 2520 ข้อ 6 และนอกเหนือระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2522 ข้อ 4 อีกด้วย จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปบังคับให้โจทก์ได้

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

ศาลแพ่ง - นายกิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายชนะ ภาสกาณนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ